

1504639-13.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504639-13.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2170968/2022 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 19273989 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2170968 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO

Data da Audiência:

08/11/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1504639-13.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma vítima (H.P.A.) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das demais vítimas e testemunhas. Pelo MM. Juiz foi dito: homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral,

com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", §2º, II e §2º-A, I, o Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 17h47m, na Rua Gravatai, nº 272, Parque Residencial Flamingo, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, de EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO, qualificado a fls. 69/70, agindo em concurso e com unidade de propósitos com pessoa ainda não identificada, com emprego de violência e mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraíram, para eles, R\$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), em espécie, em face das vítimas Augustoni Catanduva Supermercado, Vera Marcia de Souza, Hebert Pereira Amorim e Pedro do Amaral Oliveira. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, almejando praticar o crime de roubo, o denunciado e outra pessoa ainda não identificada, previamente conluídos, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado "Augustoni Catanduva Supermercado". 3. Em seguida, o denunciado e seu comparsa não identificado adentraram ao supermercado, oportunidade em que anunciaram o roubo e ordenaram que os clientes fossem para os fundos do local, bem como determinaram que permanecessem no caixa Vera Marcia de Souza, Pedro do Amaral Oliveira e Hebert Pereira Amorim. 4. Na sequência, mediante violência e grave ameaça de morte, exercida com a exibição de arma de fogo, a pessoa não identificada agarrou Hebert pelo pescoço, apontou uma arma de fogo em sua cabeça, obrigou-o a ficar com a cabeça para baixo e o ameaçou de morte, fazendo-o refém. 5. Após redereem a vítima Hebert, Eduardo ordenou que Vera e Pedro abrissem os caixas e, com uma sacola, ele recolheu o dinheiro subtraído - no total de R\$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais) em espécie. 6. Ressalte-se, ainda, que no momento em que Eduardo recolhia o dinheiro subtraído, um dos caixas não abriu, momento em que ele agrediu Pedro, desferindo uma joelhada contra a vítima. 7. Após a prática do roubo, os denunciados evadiram-se do local na posse do veículo GM/Corsa, cor preta, placas BKA-3927. 8. Posteriormente, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 22h50m, na Rua Noruega, Jardim Sotó, policiais militares lograram localizar o veículo utilizado para a fuga e identificaram seu condutor, EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO. Questionado, o denunciado confessou a prática do roubo. Assim, os policiais se dirigiram a residência do denunciado e lograram apreender dois cartuchos, calibre 32, o que ensejou sua prisão em flagrante em autos apartados. 9. A vítima Vera Marcia de Souza reconheceu, fotograficamente e pessoalmente, o denunciado como o autor do crime de roubo (fls. 10/11 e 12/13). 10. Interrogado extrajudicialmente a fls. 68, o denunciado permaneceu em silêncio. 11. Posto isso, denuncio a Vossa Excelência de EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO, como incursos nas penas do artigo 157, caput, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, e requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei.". A prisão preventiva do acusado foi decretada a págs. 125/126. Recebida a denúncia de págs. 95/97 em 25 de julho de 2022 (págs. 99/101), foi o acusado citado, após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 149/150. Durante a instrução criminal, foi ouvida uma vítima e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, por entender provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a nobre defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, dizendo ter ido ao estabelecimento comercial da vítima em companhia do outro roubador, ambos com o automóvel Corsa, ocasião em que ingressaram no estabelecimento comercial das vítimas, anunciaram o crime de roubo e subtraíram a quantia em dinheiro descrito nos autos; não soube precisar a identidade do outro roubador, que realmente estava armado na ocasião; o dinheiro foi dividido entre o interrogando e o outro roubador. Além da confissão judicial, a

vítima Hebert foi ouvida nesta data e confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que, dois indivíduos ingressaram no local e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia em dinheiro já mencionada; disse que os roubadores também usaram de violência física. Diante da confissão judicial e relato da vítima Hebert, colhido sob o crivo do contraditório, assim como dos relatos das demais vítimas e dos policiais e testemunhas ouvidos durante a fase policial, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia. A grave ameaça está presente no ato do acusado de apontar uma arma de fogo para as vítimas, suficiente, sem dúvida, para intimidar os ofendidos. Conforme já dito, os acusados ainda usaram de violência na ocasião da subtração. As causas de aumento de pena de concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo, ficaram devidamente comprovadas pelos relatos das vítimas, as quais foram unânimes em afirmar que dois eram os roubadores e que eles fizeram uso de arma de fogo na ocasião da subtração. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais (processo nº 0010330-34.2012.8.26.0132 - págs. 122/123), fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0007136-21.2015.8.26.0132 - pág. 122, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, hipótese em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação

ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, tendo em vista a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, aumento a pena em mais 2/3, para torná-la definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes, a reincidência e a gravidade concreta do crime, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra EDUARDO ROGERIO PAULO FABIO, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 157, "caput" e §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se justificando a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos mencionados na decisão que determinou a prisão preventiva (págs. 125/126). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguidas, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. O acusado sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se guia de execução definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai

devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.